

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143/2539 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

ภูเขียว

โจทก์

นาย สมพงษ์ เรืองเจริญ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

กฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำสำหรับความผิดที่จำเลยกระทำแต่ละกระทงไว้ให้จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงลงโทษน้อยกว่านี้ไม่ได้ จำเลยมีบุตรที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 2 คนไม่ของกลางซึ่งจำเลยอ้างว่าอยู่ในที่ดินของบิดาจำเลยมีจำนวนเล็กน้อยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนสมควรรอการลงโทษจำคุกแต่เพื่อให้หลานจำสมควรวางโทษปรับจำเลยด้วย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2537 เวลา กลางวันจำเลย กับพวก อีก 1 คน ซึ่ง ยัง ไม่ได้ ตัว มา ฟ้อง ร่วมกัน แปรรูป ไม้ยางและ มี ไม้ยาง แปรรูป ซึ่ง เป็น ไม้หวงห้าม ประเภท ก. จำนวน 21 แผ่นปริมาตร 0.97 ลูกบาศก์เมตร ไว้ ใน ครอบครอง ภายใน เขตควบคุมการ แปรรูป ไม้ โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม กฎหมายเหตุ ทั้งหมด เกิด ที่ ตำบล ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ ตาม วัน เวลา ดังกล่าว มี ผู้ ประสงค์ สินบน นำ จับ นำ เจ้าพนักงาน จับ จำเลยได้ พร้อม ด้วย ไม้ยาง ดังกล่าว กับ เลื่อย โซ่ ยนต์ 1 เครื่อง

และเกลลอน บรรจุ น้ำมันเบนซิน อันเป็น เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ จำเลย ใช้ใน การกระทำความผิด เป็น ของกลาง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 6, 7, 47, 48, 73, 74, 74 ทวิ , 74 จัตวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ทรัพย์สินของกลาง และ จำเลย สืบบน นำ จับแก้ ผู้แจ้งความ นำ จับ ตาม กฎหมาย

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 47, 48, 73, 74, 74 ทวิ , 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ฐาน แปรรูป ไม้ จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 8,000 บาทฐาน มี ไม้หวงห้าม แปรรูป ไว้ ใน ครอบครอง โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 8,000 บาท รวม สอง กระทั่ง จำคุก 12 เดือน และ ปรับ 16,000 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 8,000 บาท ให้รอกการลงโทษ ไว้ 2 ปีตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ทรัพย์สินของกลาง ให้ จำเลย จำเลย สืบบน นำ จับกึ่งหนึ่ง ของ ค่าปรับ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน แปรรูป ไม้ และมี ไม้แปรรูป ไว้ ใน ครอบครอง โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง ประกอบ ด้วย มาตรา 73 วรรคสอง (1)รวม 2 กระทั่ง จำคุก กระทั่ง ละ 1 ปี โดย ไม่ลงโทษ ปรับ รวม จำคุก 2 ปีจำเลย ให้การรับสารภาพ มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี ไม่รอกการลงโทษ ศาล มีได้ลงโทษ ปรับ ค่าขอ โจทก์ เรื่อง

เงินสินบน นำ จับ จึง ให้ยก นอกจาก ที่ แก้ง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้น
ต้น

จำเลย ฎีกา ขอให้ ลงโทษ สถาน เบา และ รอกการลงโทษ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ความผิด ที่ จำเลย กระทำ แต่ละ กระทงนั้น
กฎหมาย กำหนด อัตราโทษ ขั้นต่ำ ไว้ ให้ จำคุก ตั้งแต่ หนึ่ง ปีและ ปรับ ตั้งแต่ ห้า
พัน บาท จึง ลงโทษ น้อยกว่า นี้ ไม่ได้ ส่วน ที่ จำเลยฎีกา ขอให้ รอกการลงโทษ นั้น
ตาม ข้ออ้าง ของ จำเลย ที่ ว่า ไม่อย่างที่ จำเลย ตัด ขึ้น อยู่ ใน ที่ดิน ของ บิดา
จำเลย จำเลย นำ ไม่ มา เพื่อ ใช้ซ่อมแซม บ้าน และ จำเลย ได้ ถ่าย ภาพ บริเวณ
ต้นยาง ที่ ขึ้น อยู่ เพื่อประกอบการ พิจารณา ซึ่ง โจทก์ ไม่ได้ แก้ ฎีกา เห็นว่า
จำเลย มี บุตรที่ ต้อง อุปการะ เลี้ยงดู 2 คน ไม่ ของกลาง มี จำนวน เล็กน้อย ซึ่ง
จำเลย อ้างว่า อยู่ ใน ที่ดิน ของ บิดา จำเลย ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย ได้รับ โทษจำคุก
มา ก่อน จึง เห็นสมควร รอกการลงโทษ และ ปล่อย ตัว ไป เพื่อให้ โอกาสจำเลย
กลับ ตัว แต่ เพื่อให้ จำเลย หลา บำจ สมควร วางโทษ ปรับ จำเลย ด้วยที่ ศาล
อุทธรณ์ ภาค 1 ไม่รอกการลงโทษ จำเลย และ ไม่ ปรับ นั้น ไม่ต้อง ด้วยความเห็น
ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ปรับ จำเลย อีก กระทง ละ 8,000 บาท รวม2 กระทง
ปรับ 16,000 บาท ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง
ปรับ 8,000 บาท โทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ 2 ปีตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้
จ่าย สิน บณ นำ จับ กึ่งหนึ่งของ ค่าปรับ นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำ
พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ